



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

صحيفة دعوى

المحكمة: المحكمة الإدارية بالرياض

المدعي: ديوان المظالم

المقر: مدينة الرياض

المدعى عليه: الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (رقم سجلها التجاري:

١٠١٠١٨٣٤٨٢)

-سلمه الله-

فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع الدعوى: مطالبة المدعى عليها بإعادة المبالغ المترتبة على عدم توفير كامل أعداد الموظفين المطلوبة منها بالعقد، والتي تم صرفها لها.

تم توقيع العقد محل المطالبة بين ديوان المظالم وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٠/١/١٤٤١ هـ لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، لتشغيل وإدارة الخدمات الإلكترونية ومتطلبات البنية التحتية والحاسب الآلي في ديوان المظالم وجميع محاكمه ومبانيه، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال وفقاً لشروطه العقد ووثائقه.

وتضمنت المادة الخامسة من الشروط العامة للعقد الموقع بين الطرفين أن: (يشمل العقد ما يلي: أ- الصيانة: يلتزم المقاول بتنفيذ أعمال الصيانة للخدمات والأنظمة وما يتبعها من بنية تحتية وخوادم وأجهزة وأنظمة وبرامج المنصوص عليها في الكراسة، على أن تتم الصيانة في الموقع العمل في مقر الديوان على ثلاثة مستويات بحسب الحاجة: المستوى الأول: تنفيذ الصيانة من خلال الفريق الفني المحدد في الملحق رقم (١).



وقد تضمن الملحق رقم (١) تحديد الكوادر المطلوبة وعددها (٥٥) موظفاً وفق المسميات المحددة فيه، ثم تم الاتفاق لاحقاً على تحديد الفريق الفني للمستوى الأول بعدد (٢٤) موظفاً، وبناءً على الملاحظة الواردة من الديوان العام للمحاسبة المتضمنة عدم التزام الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات بتوفير الموظفين بالأعداد المطلوبة في العقد لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل ضمن المستوى الأول (الفريق الفني المحدد في الكراسة) وأنه يترتب على ذلك حصول الشركة على مبالغ غير مستحقة، وحيث تم صرف المستحقات المالية للمدعى عليها بعد إنجاز العمل وفقاً لشهادات الإنجاز المعدة من الإدارة المختصة؛ فإن ديوان المظالم يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المصروفة لها بما يكافئ الرواتب الشهرية للمسميات التالية طيلة العقد:

م	المسمى	العدد
١	مدير قواعد بيانات أوراق	٣
٢	محلل نظم	٤
٣	مطور دوت نت	٩
٤	مطور شيربوينت	٢
٥	مصمم مواقع انترنت لنظام الشير بوينت	١
٦	مطور أوراق	٤
٧	مطور تطبيقات الأجهزة الذكية	٢
٨	مدير خادم شيربوينت	١
٩	مساعد مهندس أنظمة تشغيل مايكروسوفت	٢
١٠	فني مركز البيانات	٢
١١	مساعد مهندس أنظمة البيئة الافتراضية	١
	المجموع	٣١